

ANTAQ

A ANTAQ tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável do setor de transportes aquaviários, beneficiando a sociedade por meio de regulação eficiente, fiscalização responsiva e outorgas estratégicas. Suas atribuições são vastas (ART. 27) e podemos dividi-las nos seguintes eixos principais:

A) Poder Normativo e Regulatório A Agência tem a competência para **elaborar e editar normas e regulamentos** relativos à prestação de serviços de transporte e à exploração da infraestrutura aquaviária e portuária. O objetivo dessas normas é garantir a isonomia no acesso e uso, assegurar os direitos dos usuários e fomentar a competição. É a ANTAQ, por exemplo, que estabelece os critérios para o afretamento de embarcações por Empresas Brasileiras de Navegação (EBN) na cabotagem e no longo curso.

B) Celebração de Outorgas, Contratos e Leilões A ANTAQ é responsável por dar vida às concessões e arrendamentos. Ela elabora editais, promove procedimentos de licitação (leilões) e celebra contratos para a exploração de portos organizados e instalações portuárias. Um exemplo prático recente é a publicação de editais para leilões de terminais portuários em Recife, Natal, Macapá e Porto Alegre, previstos para 2026, visando atrair investimentos privados. Além disso, ela autoriza projetos e investimentos no âmbito dessas outorgas.

C) Controle Tarifário e de Fretes A Agência promove estudos aplicados à definição de tarifas, preços e fretes. Ela tem a atribuição de promover as revisões e os reajustes das tarifas portuárias, garantindo a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, sempre comunicando previamente o poder concedente e o Ministério da Fazenda.

D) Fiscalização e Supervisão Não basta criar a regra; é preciso fiscalizar. A ANTAQ fiscaliza as atividades desenvolvidas pelas administrações dos portos organizados, operadores portuários, arrendatárias, autorizatárias e empresas de navegação. Ela verifica o cumprimento dos planos de investimentos, indicadores de eficiência, segurança operacional e pode aplicar penalidades (como advertências, multas, suspensão ou proposição de caducidade) em caso de descumprimento.